

	Título: Manejo de Niñas, Niños y Jóvenes con conductas delictivas		Estándar CALEA: 44.2.1
	Fecha de Expedición: 01 mayo 2025	Revisión: 0	Página: 1 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

1.-PROPÓSITO

Establecer procedimiento claros y diferenciados para garantizar la intervención oportuna y adecuada por los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, en situaciones donde se encuentre involucrados niñas, niños y adolescentes, tales como faltas administrativas, conductas tipificadas como delito o conflictos comunitarios, brindando una atención de conformidad con su edad y desarrollo, garantizando el resguardo de sus derechos, seguridad jurídica y debido proceso establecidos en las disposiciones legales aplicables, durante su custodia, traslado y puesta a disposición.

2.-ALCANCE

Es de observancia obligatoria para todo el personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada que participe directamente en la intervención donde esté involucrado un menor de edad.

3.-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

DIRECCIÓN: a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California.

SUBDIRECCIÓN: Subdirección de Prevención al Delito.

BANDO: Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Ensenada, Baja California.

ELEMENTO: Agente de policía municipal.

NIÑO O NIÑA: Personas menores de doce años de edad.

ADOLESCENTE: Persona de doce años cumplidos y menor de 18 años.

NNA: Niñas, Niños y Adolescentes.

CONSTITUCIÓN: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

4.-PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

Todo elemento de la DSPM que intervenga en la atención y/o detención de niñas, niños y adolescentes deberá actuar conforme a su edad y reconociendo su calidad de personas en desarrollo. La actuación deberá realizarse con perspectiva de su situación física, emocional, psicológica, social, cultural y cualquier otra que pueda influir en su bienestar. Asimismo, se deberá brindar una atención diferenciada, evaluando y atendiendo de manera prioritaria sus necesidades específicas, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos humanos y el interés superior de la niñez.

Niñas o niños, en ningún caso podrán ser detenidos, retenidos o privados de su libertad por la supuesta comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito o falta administrativa, en este supuesto se les deberá brindar la atención oportuna y se notificará de inmediato a quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia, y en casos de posible omisión de estos, a la subprocuraduría para la protección de Niñas, Niños y Adolescentes de 0 a 12 años o Fiscalía en los casos aplicables.

	Título: Manejo de Niñas, Niños y Jóvenes con conductas delictivas		Estándar CALEA: 44.2.1
	Fecha de Expedición: 01 mayo 2025	Revisión: 0	Página: 2 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

Cuando el elemento determine que se encuentran niñas, niños o adolescentes involucrados en los hechos; si hay duda de la edad de la persona adolescente cuando esta sea sorprendida en la comisión de una conducta que las leyes señalen como delito o falta administrativa, se deberá suponer que esta es menor de edad; si se tiene duda que la persona involucrada es adolescente, se deberá considerarle como niña o niño; lo que será imprescindible para determinar la intervención del elemento.

A. LIBERACIÓN BAJO CUSTODIA DEL PADRE, TUTOR U OTRO ADULTO RESPONSABLE, SIN NINGUNA OTRA MEDIDA.

Cuando se trata de infractores menores de 12 años de edad, si se trata de una falta administrativa y están sus familiares o responsables de su cuidado, el elemento de policía puede hacer un apercibimiento y generar las indicaciones pertinentes en el lugar de los hechos por la falta cometida, además de concientizar a los mismos padres sobre el comportamiento del menor, y en caso que la conducta este tipificada como delito el menor quedara en guarda y custodia de los tutores legales y se dará vista a la autoridad competente.

Cuando se trata de infractores mayores de 12 años se presentan ante el juzgado cívico quien determinara la sanción a imponer en presencia de los tutores legales de los menores en relación con faltas administrativas.

B. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ENVIO DE CITACIONES O NOTIFICACIONES A LOS DELINCUENTES JUVENILES COMO ALTERNATIVA AL ARRESTO

En caso de tratarse de una falta administrativa cometida por un adolescente; previo aplicación de criterios de atención oportuna en compañía de quien ejerza su patria potestad, tutela, guarda o custodia; y aunado exista un riesgo hacia la niña o niño por una posible omisión de sus responsables; se realizara la canalización y deberá ser puesto a disposición inmediatamente ante la Dirección de justicia cívica y a su vez siendo el Juez Cívico en turno autoridad competente para determinar su situación jurídica y canalizaciones aplicables de la niña o niño.

En caso de tratarse de una falta administrativa cometida por un adolescente se realizará la canalización y deberá ser puesto a disposición inmediatamente ante la Dirección de justicia cívica y a su vez siendo el Juez Cívico en turno autoridad competente para determinar su situación jurídica y canalizaciones aplicables.

	Título: Manejo de Niñas, Niños y Jóvenes con conductas delictivas		Estándar CALEA: 44.2.1
	Fecha de Expedición: 01 mayo 2025	Revisión: 0	Página: 3 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

C. DERIVACIÓN A OTROS ORGANISMOS O SERVICIOS QUE OFREZCAN POSIBLES ALTERNATIVAS DE RECUPERACIÓN

Los oficiales de policía de la Dirección, en el lugar de la intervención y en presencia de los tutores legales de los menores, cuando estos hayan cometido alguna falta administrativa pueden canalizarlos a diferentes instituciones como Imjuvens, Escuadrón Policial Infantil Juvenil, DIF estatal, Al-Anon, All Ater, mediante formato de canalización.

D. DERIVACIÓN A UN TRIBUNAL DE MENORES

En virtud de lo anterior, la participación de la DSPM se limita a la detención en flagrancia o puesta a disposición de las personas adolescentes ante el Ministerio Público correspondiente, actuando siempre bajo su conducción y mando, sin que exista facultad para derivar directamente a un tribunal especializado en justicia para adolescentes. Cualquier actuación fuera de este marco constitucional excedería las competencias legales de esta corporación y vulneraría el debido proceso legal que protege a toda persona, en especial a niñas, niños y adolescentes.